

BG: ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционни условия за електро, акумулаторни, моторни и градински машини

Общи условия: Всички машини отговарят на действащите в Република България норми за безопасност.

Гаранционен срок: 2 години за физически лица; 1 година за юридически лица; При лизинг – от датата на получаване на стоката.

Гаранцията покрива: производствени дефекти, човешки грешки в изработката или некачествени материали. Обслужването се извършва само в оторизирани сервиси, срещу представяне на оригинална гаранционна карта. При ремонт, повредените части стават собственост на сервиза. Желателно е изделието да се предостави в оригиналната опаковка – сервизът не носи отговорност за косметични повреди при липса на такава. **Престоят в сервиза не се брои към гаранционния срок.** Вносителят и сервизът не носят отговорност за пропуснати ползи или последващи загуби.

Гаранцията не важи в следните случаи:

- Липса на документи – непредставена оригинална гаранционна карта и/или фактура (или касов бон), инструкция за употреба;
- Непълни или невалидни документи – непълнена гаранционна карта или несъответствие в данните между картата, фактурата и етикета на уреда; повреден или липсващ етикет;
- Непазени инструкции за експлоатация, описани в ръководството;
- Външни повреди по корпуса, причинени от отваряне на уреда; опит за ремонт; липсващи или нарушени стикери; удари, натиск или висока температура; повреден кабел или шпелс; липса на поддръжка след работа (прах, ръжда); повреда на патронник от прах; повреда от претоварване или неподходящи консумативи;
- Вътрешни дефекти на електроинструменти: изгорели ротор/статор от прегряване; заляпнал бутон, стопена изолация, заварени четки от претоварване;
- Повреди на водни помпи/хидрофори: работа в сух режим, деформации от топлина; претоварване от неправилен монтаж; лоша филтрация – твърди частици; наводняване на двигателя; замръзване.

• Повреди при бензинови машини: липса на смазване – задиране на бутало, блокиране на двигател; повреден или счупен стартер (не е фабричен дефект);

Не са обект на гаранция:

- Аксесоари и консумативи, включително: кабели, свещи, филтри, маркучи, вериги, шини, накрайници, зарядни и др.
- Козметични повреди и нормално износване.
- Неправилна употреба – използване не по предназначение или хоби уреди за професионална/търговска употреба (вкл. отдаване под наем), неправилен монтаж, съхранение или експлоатация.
- Попадане на външни тела – камъчета, пясък, насекоми и др.
- Повреди от транспортиране, удар, сътресения или небрежност (ел. или механично претоварване).

Срокът се удължава, докато трае ремонтът или спорът.

Акумулаторни батерии – гаранция 12 месеца.

EN: WARRANTY TERMS

Warranty Terms for Electric, Battery-Powered, Motorized, and Garden Machines

General Conditions: All machines comply with the applicable safety standards of the Republic of Bulgaria.
Warranty period: 2 years for individuals; 1 year for legal entities

For leased products – from the date of receipt of the goods
The warranty covers: manufacturing defects; human errors during production; use of poor-quality materials; Service is performed only at authorized service centers upon presentation of the original warranty card. In the event of a repair, the damaged parts become the property of the service center. It is recommended that the product be returned in its original packaging - the service center is not responsible for cosmetic damage if the original packaging is missing. **Time spent in service does not count toward the warranty period.**

The importer and the service center are not liable for lost profits or consequential damages.

The warranty is not valid in the following cases:

- Missing documentation – original warranty card and/or invoice (or receipt), user manual not presented;
- Incomplete or invalid documentation – unfilled warranty card or inconsistencies between the card, invoice, and product label; damaged or missing label;
- Failure to follow usage instructions described in the user manual;
- External damage to the casing caused by: opening the device; attempted repairs; missing or tampered stickers; impact, pressure, or high temperature; damaged cable or plug; lack of maintenance (dust, rust); chuck damage from dust; damage due to overload or use of inappropriate accessories;
- Internal defects in power tools: burned rotor/stator due to overheating; stuck button, melted insulation, welded brushes due to overload;

Damage to water pumps/hydrofores: dry operation, heat deformation; overload due to improper installation; poor filtration – solid particles; engine flooding; freezing;

Damage to gasoline-powered machines: lack of lubrication – piston scoring, engine seizure; damaged or broken starter (not a manufacturing defect)

Not covered by warranty:

- Accessories and consumables, including: cables, spark plugs, filters, hoses, chains, bars, nozzles, chargers, etc.
- Cosmetic damage and normal wear and tear;
- Improper use – using the product outside its intended purpose, using hobby-grade tools for professional or commercial use (including rental), incorrect installation, storage, or operation
- Ingress of foreign objects – pebbles, sand, insects, etc.
- Damage during transportation, impact, shocks, or negligence (electrical or mechanical overload)

This period is extended for the duration of the repair or dispute. **Rechargeable batteries – warranty: 12 months.**

EL: ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όροι εγγύησης για ηλεκτρικά, μπαταριοκίνητα, νοκίνητα και κηλτουρικά μηχανήματα

Γενικοί Όροι: Όλα τα μηχανήματα συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Διάρκεια εγγύησης: 2 έτη για φυσικά πρόσωπα; 1 έτος για νομικά πρόσωπα; Σε περίπτωση leasing – από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος

Η εγγύηση καλύπτει: ελαττώματα κατασκευής; ανθρώπινα λάθη κατά την παραγωγή; χρήση υλικών κακής ποιότητας

Η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται μόνο σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία, με την προσκόμιση της πρωτότυπης κάρτας εγγύησης. Σε περίπτωση επισκευής, τα κατεστραμμένα εξαρτήματα παραμένουν ιδιοκτησία του συνεργείου. Συνιστάται η παράδοση του προϊόντος στην αρχική του συσκευασία - το συνεργείο δεν ευθύνεται για αισθητικές φθορές αν αυτή λείπει. **Ο χρόνος παραμονής στο συνεργείο δεν προσεγγίζεται στην περίοδο της εγγύησης.** Ο εισαγωγέας και το συνεργείο δεν ευθύνονται για απώλειες κέρδους ή επακόλουθη ζημία.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

- Έλλειψη εγγράφων – έλλειψη πρωτότυπης κάρτας εγγύησης και/ή τιμολογίου (ή απόδειξης), μη παροχή εγχειριδίου χρήσης.
- Ατελή ή άκυρα έγγραφα – μη συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης ή ασυμφωνία μεταξύ κάρτας, τιμολογίου και ετικέτας προϊόντος; φθαρμένη ή ελλείπουσα ετικέτα.
- Μη τήρηση οδηγιών χρήσης από το εγχειρίδιο.
- Εξωτερικές ζημιές στο περίβλημα προκαλούμενες από: άνοιγμα της συσκευής, απόπειρες επισκευής, ελλείψεις ή παραποιημένες ετικέτες, κρούσεις, πίεση ή υψηλές θερμοκρασίες, φθαρμένο καλώδιο ή φως, έλλειψη συντήρησης (σκόνη, σκουριά), ζημία στην τσوك από σκόνη, υπερφόρτωση ή χρήση ακατάλληλων αξεσουάρ.

Εσωτερικά ελαττώματα ηλεκτρικών εργαλείων: καμμένο ρότορας/στάτορας λόγω υπερθέρμανσης, κολλήτο κομπί, λιωμένη μόνωση, συγκολλημένες βούρτσες από υπερφόρτωση

Βλάβες σε αντλίες/υδροφόρες: στεγνή λειτουργία, θερμικές παραμορφώσεις, υπερφόρτωση λόγω λανθασμένης εγκατάστασης, κακή διήθηση – στερεά σωματίδια, πλημμύρα στον κινητήρα πάγωμα.

Βλάβες σε μηχανές βενζίνης: έλλειψη λίπανσης – γρατσουνίσματα εμβόλου, ακινησία κινητήρα, φθαρμένος ή πασαμμένος μίξ (δεν συνιστά εργοστασιακό ελάττωμα)

Δεν καλύπτεται από την εγγύηση:

- Αξεσουάρ και αναλώσιμα: καλώδια, μπουζί, φίλτρα, σωλήνες, αλυσίδες, λάμες, ακροφύσια, φορτιστές κ.ά.
- Αισθητικές ζημιές και φυσολογική φθορά• Κακή χρήση – χρήση εκτός του προοριζόμενου σκοπού ή χρήση hobby εργαλείων για επαγγελματική / εμπορική χρήση (συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης), λαβερμένη εγκατάσταση, αποθήκευση ή λειτουργία • Είσοδος ξένων σωματιδίων – πέτρες, άμμος, έντομα κ.ά. • Ζημιές κατά τη μεταφορά, κρούσεις, κροδαρμοί ή αμέλεια (ηλεκτρική ή μηχανική υπερφόρτωση)

Η προθεσμία παρατείνεται για όσο διαρκεί η επισκευή ή η διαφορά. **Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες – εγγύηση: 12 μήνες.**

RO: TERMENI DE GARANȚIE

Condiții de garanție pentru unelte electrice, cu acumulator, cu motor și de grădinărit

Condiții generale

Toate uneltele respectă normele de siguranță în vigoare în Republica Bulgaria.

Durata garanției: 2 ani pentru persoane fizice; 1 an pentru persoane juridice. În caz de leasing – de la data primirii produsului.

Garanția acoperă: defecte de fabricație; erori umane în producție materiale de calitate slabă.

Service-ul se realizează doar în service-uri autorizate, cu prezentarea cardului de garanție original.

În cazul unei reparații, piesele defecte devin proprietatea service-ului.
Este indicat ca produsul să fie preluat în ambalajul original — service-ul nu este răspunzător pentru daune estetice în lipsa acestuia.

Timpul petrecut în service nu se consideră parte a perioadei de garanție. Importatorul și service-ul nu răspund pentru pierderi de profit sau daune indirecte.

Garanția nu este valabilă în aceste cazuri:

- Lipsă documente – lipsește cardul de garanție original și/sau factura (sau bonul fiscal), manualul de utilizare.
- Documente incomplete sau invalide – card necompletat sau inconsistente între card, factură și eticheta produsului; etichetă deteriorată sau lipsă.
- Nerespectarea instrucțiunilor din manual.
- Daune externe ale carcasei cauzate de: deschiderea aparatului; încercări de reparație; etichete lipsă sau deteriorate; șocuri, presiune sau temperaturi ridicate; cablu sau priză deteriorate; întreținere necorespunzătoare (praf, rugină); deteriorarea mandrinei prin praf; suprasarcină sau accesorii nepotrivite.

Defecte interne la uneltele electrice: rotor/stator ars din cauza supralîncălzirii; buton blocat, izolație topită, perii lipite din cauza suprasarcinii.

Defecte la pompele de apă/hidrofoare: funcționare uscată, deformări termice; suprasarcină din cauza montajului încorect; filtrare slabă – particule solide; motor inundat îngheț.

Defecte la mașinile pe benzină: lipsă de lubrifiere – zgârieturi pe piston, blocaj motor; starter deteriorat sau rupt (nu reprezintă defect de fabricație).

Nu sunt acoperite de garanție:

- Accesorii și consumabile: cabluri, bujii, filtre, furtunuri, lanțuri, bare, duze, încălțătoare etc.
- Daune estetice și uzură normală
- Utilizare incorectă – folosirea produsului în afara scopului declarat, unelte hobby folosite profesional (inclusiv pentru inchirieri), montaj, păstrare sau exploatare necorespunzătoare
- Pătrunderea obiectelor străine – pietricele, nisip, insecte etc.

• Daune în timpul transportului, șocuri, impacturi ori neglijență (suprasarcină electrică sau mecanică)

Termenul se prelungește pe durata reparației sau a litigiului.

Acumulatori – garanție 12 luni.

МК: ГАРАНЦИСКИ УСЛОВИ

Гаранциски услови за електрични, акумулаторски, моторни и градинарски машини

Општи услови

Сите машини ги исполнуваат важечките стандарди за безбедност во Република Бугарија.

Гаранциски рок: 2 години за физички лица; 1 година за правни лица; При лизинг – од датумот на прием на производот.

Гаранцијата покрива: производствени дефекти, човечки грешки во изработката или некавалитетни материјали.

Сервисирањето се врши само во овластени сервиси, со приложување на оригинална гаранциска картичка. При поправка, оштетените делови стануваат сопственост на сервисот.

Пожелно е производот да се достави во оригиналното пакување – сервисот не сноси одговорност за козметички оштетувања при отсуство на пакување.

Времето на престој во сервис не се брои во

гаранцискиот рок.

Увозникот и сервисот не сносат одговорност за пропуштена добивка или последователни загуби.

Гаранцијата не важи во следниве случаи:

- Недостиг на документи – неприкажана оригинална гаранциска картичка и/или фактура (или фискална сметка), упатство за употреба;
- Непотполни или неважечки документи – непополната гаранциска картичка или несоодветност меѓу податоците во картичката, фактурата и етикетата на уредот; оштетена или недостапна етикета;
- Непочитување на упатствата за работа наведени во прирачникот;
- Надворешни оштетувања на корпусот предизвикани од отворање на уредот; обид за поправка; недостасувачки или нарушени стикери; удари, притисок или висока температура; оштетен кабел или приклучок; недостаток на одржување по работа (прашина, праф); оштетување на патронник од прашина; оштетување од претоварување или неподобни потрошни материјали;
- Внатрешни дефекти кај електричните алати: изгорен ротор/статор од прегревање; заляпено копче, стопена изолација, заварени четки од претоварување;
- Оштетувања кај водни помпи/хидрофори: работа во сув режим, деформации од топлина; претоварување поради неправилна монтажа; слаба филтрација – цврсти честички; поплавување на моторот; замрзнување.
- Оштетувања кај бензински машини: недостаток на подмачкување – задирање на клип, блокирање на мотор; оштетен или скршен стартер (не е фабрички дефект);

Не се предмет на гаранција:

- Аксесоари и потрошни материјали, вклучувајќи: кабли, свечки, филтри, црева, синџири, шини, млазници, полначи и др.
- Козметички оштетувања и нормално абење.
- Неправилна употреба – користење не според намената или користење на хоби уреди за професионална/търговска употреба (вкл. изнајмување), неправилна монтажа, складирање или експлоатација.
- Навлегување на надворешни тела – камчиња, песок, инсекти и др.
- Оштетувања при транспорт, удар, вибрации или невнимателност (електрично или механичко претоварување).

Рокот се продолжува додека трае поправката или спорот. **Акумулаторски батерии – гаранција 12 месеци.**



**Пунктове за приемане на гаранционни уреди/ Service points/ Σημεία εξυπηρέτησης/ Puncte de service/
Пунктови за прием на гаранциски уреди**

BG: Враца, Бул. "Васил Канчо", Източна промишлена зона/ **EN: Vratsa**, Bul. "Vasil Kancho", Iztocna promishlena zona, tel/tel: 092/620 027;

BG: Габрово, Западна Промишлена зона, кв. "Войново" (на входа от София)/ **EN: Gabrovo**, Zapadna Promishlena zona, kv. "Voynovo" (na vhoda ot Sofia), tel/tel: 066/ 800 002;

BG: Гоце Делчев, ул. „Панаирски ливади продължение“/ **EN: Gotse Delchev**, ul. "Panairski livadi prodaljenje", tel/tel: 075/ 129 028;

BG: Добрич, Бул. "25-ти Септември"/ **EN: Dobrich**, Bul. "25-ti Septemvri", tel/tel: 058/603 564;

BG: Дупница, Ритейл Парк - Дупница, Ниво -1/ **EN: Dupnitsa**, Retail Park - Dupnitsa, Nivo -1, tel/tel: 070/ 156 077;

BG: Карлово - ул. "Генерал Заимов" 32 Ритейл парк Карлово/ **EN: Karlovo** - ul. "General Zaimov" 32, Retail Park Karlovo;

BG: Козлодуй, ул. „Южна Индустриална Зона“ №1 Ритейл Парк Козлодуй/ **EN: Kozloduy** - ul. "Yuzhna Industrialna Zona" No. 1 Retail Park Kozloduy

BG: Кърджали, бул. "България" № 115/ **EN: Kardzhali**, Bul. "Bulgaria" No. 115; tel/tel: 036/122 146;

BG: Монтана, Местност "Лъката", Южна промишлена зона/ **EN: Montana**, Mestnost "Lakata", Yuzhna promishlena zona, tel/tel: 096/300 058;

BG: Петрич, ул. "Свобода" 33 (бившият хлебозавод)/ **EN: Petrich**, ul. "Svoboda" 33(bivshiyat hlebozavod), tel/tel: 0745/ 500 45;

BG: Пирдоп, Ритейл парк "Средногорие"/ **EN: Pirdop**, Retail Park "Srednogorie", tel/tel: 0714/ 269 23;

BG: Раднево, ул. "Заводска", Бивш Магазин Лидл/ **EN: Radnevo**, ul. "Zavodska", Bivsh Magazin Lidl, tel/tel: 0417/82 049;

BG: Севлиево, ул. Велика и Георги Ченчеви, бивш Магазин Плюс/ **EN: Sevlievo**, ul. Velika i Georgi Chenchevi, Bivsh Magazin Plus, tel/tel: 0675/30 011;

BG: Силистра, Бул. "Тутракан" 27/ **EN: Silistra**, Bul. "Tutrakan" 27, tel/tel: 086/820 198;

BG: Сливен, Кв. "Дружба", Бивша Мебелна Къща/ **EN: Sliven**, kv. "Druzha", Bivsha Mebelna Kashta, tel/tel: 044/667 31;

BG: Троян, Ритейл Парк Троян, ул. "Минко Радковски" 3/ **EN: Troyan**, Retail Park Troyan, ul. "Minko Radkovski" 3, tel/tel: 0882 44 27 00

BG: Търговище, Бул. "Цар Освободител" 44/ **EN: Targovishte**, Bul. "Tsar Osoboditel" 44, tel/tel: 0601/62 035;

BG: Шумен, Бул. "Ришки проход" 191/ **EN: Shumen**, Bul. "Rishki Prohod" 191, tel/tel: 054/830399

Гаранционна карта/ Warranty Card/ Κάρτα Εγγύησης /Carte de Garanție/ Гарантен лист
Купувач/Buyer/Αγοραστής/Cumpărător:
Адрес/Address/Διεύθυνση/Adresă/Адреса:
Тел./ Phone/Τηλέφωνο/Telefon/Телефон:
Тип на машината/Machine Type/ Τύπος Μηχανήματος/ Tipul Mașinii:
Model/Model/Μοντέλο/Model:
Фабричен №/ Serial No./Αριθμός Σειράς/Nr. de Serie:
Арт. №/ Art.No. /Αρ. Άρθρου/Nr. Articol:
Фактура №/Invoice No./Αριθμός Τιμολογίου/Nr. Factură
Магазин/Store/Κατάστημα/Magazin/Продавница:
Дата/Date/Ημερομηνία/Data/Датум:
Подпис и печат/Signature and Stamp/Υπογραφή και Σφραγίδα/Semnătură și Stampilă/Подпис и печат:

Сервисен Картон/Service Cardboard/ Καρτέλα Σέρβις/Carton de service/Сервисен лист:

ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ DATE OF RECEIPT ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ DATA PRIMIRII ДАТУМ НА ПРИМАЊЕ	
ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТ/ ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ DESCRIPTION OF DEFECT /PERFORMED REPAIR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ/ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ DESCREREA DEFECTULUI / REPARATIE EFECTUATA ОПИС НА ДЕФЕКТ / ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ	
ПРОБЛЕМА ПОПАДА ЛИ В ГАРАНЦИЯТА DOES THE PROBLEM FALL UNDER THE WARRANTY ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ PROBLEMA ESTE ACOPERITA DE GARANTIE ДАЛИ ПРОБЛЕМОТ ПАДА ПОД ГАРАНЦИЯ	
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ DATE OF ISSUE ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ DATA ELIBERĂRII ДАТУМ НА ИЗДАВАНЕ	
ПОДПИС SIGNATURE ΥΠΟΓΡΑΦΗ SEMNAȚURĂ ПОТПИС	
ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ DATE OF RECEIPT ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ DATA PRIMIRII ДАТУМ НА ПРИМАЊЕ	
ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТ/ ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ DESCRIPTION OF DEFECT /PERFORMED REPAIR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ/ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ DESCREREA DEFECTULUI / REPARATIE EFECTUATA ОПИС НА ДЕФЕКТ / ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ	
ПРОБЛЕМА ПОПАДА ЛИ В ГАРАНЦИЯТА DOES THE PROBLEM FALL UNDER THE WARRANTY ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ PROBLEMA ESTE ACOPERITA DE GARANTIE ДАЛИ ПРОБЛЕМОТ ПАДА ПОД ГАРАНЦИЯ	
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ DATE OF ISSUE ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ DATA ELIBERĂRII ДАТУМ НА ИЗДАВАНЕ	
ПОДПИС SIGNATURE ΥΠΟΓΡΑΦΗ SEMNAȚURĂ ПОТПИС	



BG: ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Настоящата търговска гаранция не засяга средствата за защита на потребителя, произтичащи от разпоредбите на чл. 33-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки („ЗПЦСЦУПС“):

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право: 1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие; 2. да получи пропорционално намаляване на цената; 3. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства

към конкретния случай, включително: 1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие; 2. значимостта на несъответствието, и 3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид

естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

В съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни 679/2016, прилагаме политика за защита на личните данни: <https://temax.bg/privacy>

